

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3048/2533

นางอัญชัญ ศรีศิริรินทร์
นางเบญจศรี จามรมาน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา ตาราง 2

โจทก์ล้มเสียค่าจ้างเอกสารและศาลชั้นต้นก็ได้สั่งให้โจทก์จัดการชำระค่าจ้างเอกสารนั้น การที่โจทก์ทราบภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้วและโจทก์ได้จัดการชำระค่าจ้างเอกสารขณะโจทก์ยื่นคำแก้อุทธรณ์ นับว่าโจทก์ได้จัดการแก้ไขข้อหลงลืมแล้ว ไม่ทำให้การรับฟังพยานเอกสารของโจทก์เสียไป.

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 75,000 บาท ต่อมาได้ตกลงแปลงหนี้เป็นกู้ยืม ครบกําหนดแล้วจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ สัญญากู้เป็นเอกสารปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 86,250 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 75,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้เสียค่าอ้างเอกสารก่อนศาลชั้น
ต้นพิพากษา จึงรับฟังพยานเอกสารของโจทก์ไม่ได้นั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ล้ม
เสียค่าอ้างเอกสารระหว่างพิจารณาและศาลชั้นต้นก็ได้สั่งให้โจทก์จัดการชำระค่าอ้าง
เอกสาร การที่โจทก์ทราบภายหลังศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว และโจทก์ได้จัดการชำระ
ค่าอ้างเอกสารขณะโจทก์ยื่นคำแก้อุทธรณ์ก็นับว่าโจทก์ได้จัดการแก้ไขข้อหลังล้มแล้ว
ไม่ทำให้การรับฟังพยานเอกสารของโจทก์ถึงกับเสียไปแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ